

ÍNDICE DE

TEMAS Y ANEXOS

1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS FAMILIARES Y VISIÓN INTERGENERACIONAL	07
1.1 Misión y Propósito Familiar Empresarial	09
1.2 Visión Intergeneracional y Proyecto de Largo Plazo	09
1.3 Valores Comunes y Principios Rectores	10
1.4 Unidad Familiar como Activo Estratégico	10
1.5 Legitimidad del Protocolo y Adhesión Voluntaria	11
1.6 Revisión Generacional del Protocolo	11
1.7 Naturaleza Jurídica y Coordinación Normativa	11
1.8 Criterio de Interpretación del Protocolo	12
2. PROPIEDAD ACCIONARIA, CONTROL FAMILIAR Y LIQUIDEZ PATRIMONIAL	15
2.1 Naturaleza del Patrimonio Accionario Familiar	17
2.1.1 Reconocimiento del Carácter Institucional de las Acciones	17
2.1.2 Alcance de las Restricciones sobre la Titularidad Accionaria	18
2.1.3 Prevalencia del Interés Patrimonial Común	18
2.2 Distinción Estructural de Derechos sobre las Acciones	18
2.2.1 Derechos Económicos	19
2.2.2 Derechos Corporativos y de Control	19
2.2.3 Derecho de Liquidez o Salida	20
2.2.4 Principio de Separación Funcional de Derechos	20
2.3 Definición Normativa de la Familia Empresarial	21
2.3.1 Familia Consanguínea en Línea Directa	21
2.3.2 Accionistas Familiares	21
2.3.3 Familia Política	22
2.3.3.1 Régimen de Incorporación de la Familia Política	23
2.3.4 Descendencia No Tradicional	24
2.3.4.1 Reconocimiento de Derechos Económicos	24
2.3.4.2 Régimen de Derechos Corporativos	24
2.3.5 Principio de Diferenciación Funcional	25
2.4 Ramas Familiares Activas y Pasivas	25
2.4.1 Ramas Familiares Activas	26
2.4.2 Ramas Familiares Pasivas	26
2.4.3 Diferenciación en el Ejercicio de Derechos	27
2.4.4 Protección Patrimonial y No Interferencia	27
2.4.5 Transición entre Ramas Activas y Pasivas	27
2.5 Permanencia Familiar y Restricciones a la Transmisión	28
2.5.1 Regla General de Permanencia en Manos Familiares	28
2.5.2 Restricción a la Transmisión a Terceros	29
2.5.3 Derecho de Tanto Inter-Familiar	29
2.5.4 Derecho de Preferencia en Nuevas Emisiones	30
2.5.5 Supremacía del Control Familiar sobre la Liquidez Individual	31
2.6 Prohibición de Gravámenes, Garantías y Uso Instrumental de las Acciones	31
2.6.1 Prohibición de Gravámenes y Garantías	31
2.6.2 Ineficacia de Actos Contrarios	32
2.6.3 Protección frente a Acreedores Personales	32
2.6.4 Vinculación con el Régimen de Operaciones entre Familiares	33
2.7 Liquidez Patrimonial y Mecanismos de Salida	33
2.7.1 Salida Voluntaria	34
2.7.2 Salida Forzada	35
2.8 Principios Rectores de la Sucesión Accionaria	36
2.8.1 Transmisión del Valor Patrimonial por Sucesión	36
2.8.2 No Transmisión Automática de Derechos Corporativos	36
2.8.3 Derecho de Asociación y Control de Integración	37
2.8.4 Remisión al Régimen Específico de Ejecución	37
2.9 Valuación del Capital Accionario	37
2.9.1 Supuestos de Activación Obligatoria	38
2.9.2 Metodología de Cálculo	38
2.9.3 Carácter Vinculante del Resultado	40
2.9.4 Canalización de Controversias	41
2.10 Control Familiar Efectivo	41
2.10.1 Principio de Control Mayoritario Familiar	41
2.10.2 Materias Reservadas	42
2.10.3 Régimen de Mayorías Reforzadas	43

2.10.4	Derecho de Veto Familiar	43
2.10.5	Designación y Control de Órganos Sociales	44
3.	GOBIERNO CORPORATIVO FAMILIAR, INSTITUCIONALIZACIÓN Y RÉGIMEN DE PROFESIONALIZACIÓN	47
3.1	Principio de Institucionalización y Jerarquía Normativa Interna	49
3.1.1	Principio de Institucionalización del Sistema Familiar-Empresarial	50
3.1.2	Jerarquía Normativa Interna y Regla de Especialidad	50
3.2	Régimen de Separación Funcional entre Propiedad, Gobierno y Operación	51
3.2.1	Propiedad Accionaria como Esfera Patrimonial sin Atribuciones de Gobierno ni de Ejecución	52
3.2.2	Gobierno Corporativo Familiar como Esfera de Decisión Estratégica y Control Institucional	52
3.2.3	Operación Empresarial como Esfera Ejecutiva Autónoma	53
3.2.4	Prohibición de Intervención Cruzada y Supuestos Excepcionales	53
3.2.5	Coordinación y Límites de los Órganos Societarios	54
3.3	Órganos de Gobierno Corporativo Familiar	54
3.3.1	Asamblea de Familia	55
3.3.2	Consejo de Familia	55
3.3.3	Comité de Honor Familiar	56
3.3.4	Principio de Vocracia Única Familiar	57
3.4	Régimen de Profesionalización	58
3.4.1	Profesionalización como Condición de Acceso al Poder Familiar	58
3.4.2	Régimen de Elegibilidad para Órganos de Gobierno Corporativo Familiar	59
3.4.3	Elegibilidad para el Desempeño de Funciones Ejecutivas por Familiares	60
3.4.4	Incompatibilidades y Nulidad de Designaciones Contrarias al Protocolo	60
3.5	Régimen de Función Ejecutiva en la Empresa Familiar	61
3.5.1	Naturaleza y Límites de la Función Ejecutiva	61
3.5.2	Régimen Aplicable a Directivos Familiares	62
3.5.3	Neutralidad, Lealtad Institucional y Rendición de Cuentas	62
3.6	Régimen de Tipificación de Infracciones al Gobierno Corporativo Familiar	63
3.6.1	Invasión Competencial y Actuación Extrainstitucional	63
3.6.2	Abuso de Posición Familiar, Patrimonial o Institucional	64
3.6.3	Desconocimiento de la Institucionalidad Decisoria y de la Vocracia Única	64
3.6.4	Calificación de la Infracción y Activación del Régimen de Consecuencias	65
4.	RÉGIMEN DE SUCESIÓN FAMILIAR EMPRESARIAL	67
4.1	Principio de Sucesión Empresarial Ordenada y Continuidad Societaria	69
4.1.1	Finalidad Empresarial de la Sucesión Accionaria	70
4.1.2	Exclusión de la Transmisión Automática de Derechos Societarios	70
4.1.3	Prevalencia del Interés Social y del Control Familiar	70
4.2	Supuestos Jurídicos de Activación del Régimen Sucesorio	71
4.2.1	Fallecimiento del Accionista Familiar	71
4.2.2	Incapacidad Total y Permanente del Accionista Familiar	72
4.2.3	Activación Anticipada por Retiro o Planeación Patrimonial Inter Vivos	73
4.3	Régimen de Transmisión del Valor Económico Accionario en la Sucesión	73
4.3.1	Reconocimiento del Derecho Sucesorio como Derecho Económico	74
4.3.2	Determinación del Valor conforme al Mecanismo de Valuación Vinculante	74
4.3.3	Exigibilidad y Modalidades de Satisfacción	75
4.3.4	Alcance del Derecho Económico y Exclusión de Pretensiones Adicionales	75
4.4	Régimen de Ejercicio y Limitación de Derechos Corporativos en Contextos Sucesorios	76
4.4.1	Inexistencia de Transmisión Automática de Derechos Corporativos	76
4.4.2	Suspensión Automática de Derechos Corporativos durante el Proceso Sucesorio	77
4.4.3	Condicionamiento del Ejercicio de Derechos Corporativos	77
4.4.4	Habilitación Excepcional para el Ejercicio de Control	78
4.4.5	Ineficacia de Actos Corporativos Ejercidos sin Habilitación	78
4.5	Tratamiento Sucesorio Diferenciado por Categoría de Vínculo Familiar	78
4.5.1	Sucesión en Línea Consanguínea Directa	79
4.5.2	Régimen Aplicable a la Familia Política	79
4.5.3	Régimen Aplicable a la Descendencia no Tradicional	80
4.5.4	Exclusión de Terceros Ajenos al Sistema Familiar	81
4.6	Testamento Empresarial, Legados Accionarios y Albacea Especial Empresarial	81
4.6.1	Testamento Empresarial como Instrumento Preferente	81
4.6.2	Legados Especiales de Acciones	82
4.6.3	Albacea Especial Empresarial	82
4.6.4	Inscripción Provisional de Legatarios	83
4.6.5	Adjudicación Definitiva y Regularización Societaria	83
4.7	Régimen de Salida Ordenada de Titulares Económicos no Integrados	84
4.7.1	Naturaleza Transitoria de la Titularidad Económica no Integrada	84
4.7.2	Oferta Obligatoria y Derecho de Preferencia Interno	84
4.7.3	Prohibición de Disposición a Favor de Terceros	85
4.7.4	Convenio de Salida Ordenada como Condición de Reconocimiento	85
4.7.5	Mecanismo de Salida Forzosa	85

4.7.6	Exclusión de Derechos de Liquidez no Previstos	86
4.8	Régimen de Congelamiento Accionario Durante el Proceso Sucesorio	86
4.8.1	Activación Automática del Congelamiento	86
4.8.2	Prohibición de Actos de Disposición o Afectación	87
4.8.3	Ineficacia de Actos Contrarios al Congelamiento	87
4.8.4	Coordinación Institucional y Registro	88
4.8.5	Levantamiento del Congelamiento y Regularización	88
4.8.6	Tratamiento de Dividendos y Beneficios Durante el Congelamiento	88
4.9	Procedimiento Sucesorio Interno y Formalización Societaria	89
4.9.1	Notificación del Evento Sucesorio	89
4.9.2	Intervención del Órgano Rector del Proceso	89
4.9.3	Determinación del Régimen Aplicable	90
4.9.4	Documentación y Formalización del Proceso	90
5.	CONTROL INSTITUCIONAL DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FAMILIAR-EMPRESARIAL	93
5.1	Principio de Control Institucional de la Información	95
5.2	Clasificación de la Información Familiar-Empresarial	96
5.3	Régimen de Acceso a la Información	96
5.4	Régimen de Confidencialidad y Deber de Reserva	97
5.5	Régimen de Vocería Institucional	97
5.6	Ineficacia de Actos y Remisión al Régimen Sancionador	98
6.	RÉGIMEN DE DISCIPLINA FINANCIERA FAMILIAR-EMPRESARIAL	101
6.1	Principio de Disciplina Financiera y Neutralidad Patrimonial	103
6.2	Prohibición de Apropiación Informal de Recursos	104
6.3	Prohibición de Préstamos, Anticipos o Beneficios no Autorizados	104
6.4	Régimen Excepcional de Disposiciones Financieras Permitidas	104
6.5	Prohibición de Afectación del Patrimonio Accionario frente a Terceros	105
6.6	Responsabilidad Patrimonial e Ineficacia Institucional	106
7.	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RÉGIMEN DE SANCIONES INTERNAS	109
7.1	Principios Rectores del Régimen Sancionador	111
7.2	Sujetos Obligados y Alcance del Régimen	111
7.3	Clasificación de Infracciones	112
7.4	Procedimiento Sancionador Interno	112
7.5	Órganos Competentes	113
7.6	Catálogo de Sanciones	113
7.7	Reincidencia y Efectos Acumulativos	115
8.	MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES-EMPRESARIALES	117
8.1	Principio de Solución Institucional y Escalonada de Conflictos	119
8.2	Obligatoriedad del Agotamiento Previo	120
8.3	Ámbito de Aplicación del Régimen de Conflictos	120
8.4	Instancia Interna: Comité de Honor Familiar	120
8.5	Mediación Familiar-Empresarial	121
8.6	Arbitraje Familiar-Empresarial	121
8.7	Efectos de la Mediación y del Arbitraje	122
8.8	Prohibición de Judicialización Prematura	122
8.9	Coordinación con el Régimen Sancionador	122
9.	RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROTOCOLO FAMILIAR	125
9.1	Naturaleza Jurídica y Carácter Vinculante	127
9.2	Sujetos Obligados y Alcance	127
9.3	Jerarquía Normativa Interna	128
9.4	Vigencia y Efectos	128
9.5	Procedimiento de Reforma	128
9.6	Adhesión y Ratificación	129
9.7	Nulidad de Pactos Paralelos y Actos de Elusión	129
9.8	Interpretación y Cierre Normativo	130

1. Reglamento de la Asamblea de Familia	131
CAPÍTULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES	133
CAPÍTULO II. DE LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN	133
CAPÍTULO III. DE LAS CONVOCATORIAS	134
CAPÍTULO IV. INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES	135
CAPÍTULO V. DE LAS VOTACIONES Y ACUERDOS	136
CAPÍTULO VI. DE LAS FACULTADES	137
CAPÍTULO VII. DE LAS ACTAS Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS	137
CAPÍTULO VIII. DE LAS SESIONES VIRTUALES	138
ARTÍCULOS TRANSITORIOS (TRANSITORIO ÚNICO)	138
2. Reglamento del Consejo de Familia	139
CAPÍTULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES	141
CAPÍTULO II. DE LA INTEGRACIÓN Y DESIGNACIÓN	141
CAPÍTULO III. DE LAS SESIONES Y CONVOCATORIAS	142
CAPÍTULO IV. DEL QUÓRUM Y VOTACIONES	143
CAPÍTULO V. DE LAS FACULTADES	144
CAPÍTULO VI. DE LAS ACTAS Y REGISTRO DE ACUERDOS	144
CAPÍTULO VII. DE LAS VACANTES Y SUSTITUCIONES	145
CAPÍTULO VIII. DE LAS MODALIDADES DE SESIONES	145
CAPÍTULO IX. DE LA INTERPRETACIÓN Y CASOS NO PREVISTOS	145
ARTÍCULOS TRANSITORIOS (TRANSITORIO ÚNICO)	146
3. Reglamento del Comité de Honor Familiar	147
CAPÍTULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES	149
CAPÍTULO II. DE LA INTEGRACIÓN Y DESIGNACIÓN	149
CAPÍTULO III. DE LAS SESIONES Y CONVOCATORIAS	151
CAPÍTULO IV. DEL QUÓRUM Y LAS VOTACIONES	151
CAPÍTULO V. DE LAS ATRIBUCIONES	152
CAPÍTULO VI. DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS	152
CAPÍTULO VII. DE LAS ACTAS Y DEL REGISTRO CONFIDENCIAL DE ASUNTOS	153
CAPÍTULO VIII. DE LA CONFIDENCIALIDAD	153
CAPÍTULO IX. DE LOS CASOS NO PREVISTOS	154
ARTÍCULOS TRANSITORIOS (TRANSITORIO ÚNICO)	154
ANEXOS Y FORMATOS OPERATIVOS	155
Aviso de Exclusividad y Personalización	157
Carta de Aceptación y Adhesión al Protocolo Familiar	158
Convocatoria de Asamblea de Familia	161
Acta de Asamblea General Familiar	162
Convocatoria a Sesión de Consejo de Familia	165
Acta de Sesión del Consejo de Familia	166
Acta de Constitución y Sesión del Comité de Honor Familiar	168